GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

Cấp Cao cấp · Buổi 3

Xã hội dân sự

và công nhân, người lao động

90 phút | Học trực tuyến | Phân tích & thảo luận

Cách tiếp cận: buổi học giáo dục, trình bày cân bằng, dựa trên khung pháp luật hiện hành. Mọi kết nối, tham gia: hợp pháp, minh bạch, ôn hòa, an toàn.

Không ai mạnh khi đứng một mình

Quanh người lao động có nhiều tổ chức có thể hỗ trợ hợp pháp. Bốn phần của buổi học:



Khái niệm & bức tranh

Xã hội dân sự là gì; các loại tổ chức ở VN



Chỗ đứng của NLĐ

Người lao động là một phần; nhận được gì



Cách kết nối

Liên minh, tương trợ, trợ giúp pháp lý



An toàn & pháp lý

Hợp pháp, minh bạch, ôn hòa, an toàn

KHỞI ĐỘNG · 7 PHÚT

Khi cần hỗ trợ, bạn nghĩ đến những tổ chức nào?

- Công đoàn
- Trợ giúp pháp lý
- Nhóm tương trợ
- Chưa rõ

Poll ẩn danh · cuối buổi bạn sẽ thấy quanh mình có nhiều tổ chức hỗ trợ hợp pháp hơn tưởng.

“Xã hội dân sự” là gì?

Không gian của các tổ chức, hội nhóm tự nguyện — nằm giữa nhà nước, thị trường và gia đình.



Nhà nước



Thị trường (doanh nghiệp)



Gia đình



XÃ HỘI DÂN SỰ: hội nghề nghiệp, tương trợ, từ thiện, văn hóa, tôn giáo, cộng đồng, công đoàn…



Lưu ý thuật ngữ: ở Việt Nam thuật ngữ này được nhìn nhận thận trọng; văn bản chính thức thường dùng “tổ chức xã hội”, “tổ chức quần chúng”, “hội”. Ta dùng ở nghĩa trung lập, không đối lập với Nhà nước.

PHẦN 1 · BỨC TRANH Ở VIỆT NAM

Các loại tổ chức xã hội — khung pháp lý riêng

Mặt trận TQ & tổ chức chính trị – xã hội	MTTQ + 5 tổ chức (Tổng LĐLĐ, Hội Nông dân, Đoàn TN, Hội LHPN, Hội CCB) — trong hệ thống chính trị.
Hội, hiệp hội	Nghề nghiệp, khoa học, từ thiện… theo Nghị định 126/2024 (hiệu lực 26/11/2024, thay NĐ 45/2010).
Tổ chức tôn giáo	Theo pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo (khung riêng).
Tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp	Theo Chương XIII Bộ luật Lao động (khung riêng, ngoài NĐ 126/2024).
Hợp tác xã, nhóm cộng đồng	Hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm tương trợ theo pháp luật liên quan.

Người lao động là một phần của bức tranh



Tổ chức đại diện NLĐ

Công đoàn và tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp — nơi tập hợp và bảo vệ quyền lợi (Buổi 1).



Tham gia hội nhóm khác

Nghề nghiệp, tương trợ, cộng đồng, tôn giáo… một cách hợp pháp.



Kết nối rộng

Mạng lưới rộng làm người lao động bớt đơn độc và vững vàng hơn (bài học liên minh, Buổi 2).

Xã hội dân sự mang lại gì cho NLĐ

Trợ giúp pháp lý
Trung tâm trợ giúp pháp lý, luật sư khi có tranh chấp.

Tương trợ, phúc lợi
Quỹ tương trợ, giúp nhau lúc khó khăn, ốm đau.

Giáo dục, đào tạo
Kỹ năng, phổ biến pháp luật, nâng cao tay nghề.

Tiếng nói ôn hòa
Kiến nghị hợp pháp, phản ánh qua kênh chính thức.

Thông tin & nghiên cứu
Tổ chức nghiên cứu, báo chí.

Đoàn kết & kết nối
Mạng lưới hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm.

Kết nối — hợp pháp, ôn hòa, minh bạch



Chọn tổ chức hợp pháp, uy tín

Ưu tiên tổ chức đăng ký hợp pháp, minh bạch (ví dụ trung tâm trợ giúp pháp lý).



Minh bạch mục đích

Kết nối vì mục đích chính đáng: học hỏi, tương trợ, được hỗ trợ pháp lý.



Giữ ôn hòa

Mọi hợp tác trong khuôn khổ pháp luật; tránh xa hoạt động bị cấm (Buổi 8 Trung cấp).



Áp dụng tư duy an toàn

Cân nhắc rủi ro, bảo vệ thông tin và con người; thận trọng với kết nối bên ngoài.

PHẦN 4 · KHUNG PHÁP LÝ

Khung pháp luật hiện hành

Quyền lập hội

Hiến pháp 2013 (Điều 25): quyền lập hội; "việc thực hiện do pháp luật quy định".

Nghị định 126/2024

Quản lý hội; hiệu lực 26/11/2024 (thay NĐ 45/2010). Cần ban vận động, đủ thành viên, điều lệ, trụ sở, tài sản…

Luật về hội chưa có

Đến nay Luật về hội vẫn chưa ban hành; khung ở cấp nghị định.

Cách nhìn cân bằng: Nhà nước quản lý theo hướng có đăng ký, có quản lý, gắn với trật tự – ổn định; Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò tập hợp. Ở góc nhìn khác, một xã hội dân sự năng động mang lại nhiều hỗ trợ cho người dân và NLĐ. Hiểu cả hai và luôn hành động trong khuôn khổ pháp luật.

Tham gia an toàn — năm nguyên tắc

Hợp pháp

Chỉ tham gia tổ chức và hoạt động hợp pháp.

Minh bạch

Rõ mục đích; tránh những gì phải giấu vì trái luật.

Ôn hòa

Hoạt động ôn hòa, xây dựng; tránh xa hành vi bị cấm.

An toàn

Đánh giá rủi ro; bảo vệ thông tin và con người.

Cập nhật

Pháp luật có thể thay đổi; tham vấn khi cần.

THẢO LUẬN ĐA CHIỀU

Cùng suy nghĩ và vận dụng

Người lao động ở nơi bạn có thể tìm hỗ trợ pháp lý hợp pháp ở đâu?

Một cơ hội và một rủi ro khi kết nối với các tổ chức xã hội?

Làm sao giữ minh bạch và an toàn khi tham gia các hội nhóm?

Vai trò của tổ chức đại diện NLĐ trong bức tranh này là gì?

Chia phòng nhỏ · thảo luận dựa trên dữ kiện, hướng tới cách làm hợp pháp và an toàn.

Ba điều cần nhớ



Bức tranh đa dạng

Quanh NLĐ có nhiều loại tổ chức xã hội, mỗi loại có khung pháp luật riêng; tổ chức đại diện NLĐ là một phần trong đó.



Nhiều hỗ trợ hợp pháp

Trợ giúp pháp lý, tương trợ, giáo dục, tiếng nói ôn hòa, đoàn kết.



Kết nối an toàn

Hợp pháp, minh bạch, ôn hòa, an toàn; hiểu cả giá trị lẫn giới hạn.

KẾT THÚC BUỔI 3

Khép lại & bài tập

Bài tập về nhà

- Tìm một tổ chức hợp pháp (ví dụ trung tâm trợ giúp pháp lý) hỗ trợ NLĐ; ghi lại cách liên hệ.
- Viết ngắn: một cơ hội và một rủi ro khi kết nối với các tổ chức xã hội.

Miễn trừ

Tài liệu giáo dục, không phải tư vấn pháp lý; không kêu gọi lập tổ chức trái luật. Cập nhật luật; tham vấn luật sư khi cần.